PRÉCIS DE FORMATION JURIDIQUE APPROFONDIE

Droit ivoirien · Droit OHADA · Droit comparé

Document-cadre

Architecture et chartes de la collection

Exigences scientifiques, protocole de fiabilité, charte éditoriale et plans des douze tomes



VERSION 1.0 · NOVEMBRE 2026

PRÉCIS DE FORMATION JURIDIQUE APPROFONDIE

Droit ivoirien · Droit OHADA · Droit comparé

Document-cadre

Architecture et chartes de la collection

Exigences scientifiques, protocole de fiabilité, charte éditoriale et plans des douze tomes

Document d'orientation — il ne se substitue pas aux tomes rédigés

VERSION 1.0 · NOVEMBRE 2026

NATURE DU PRÉSENT DOCUMENT

Le présent document-cadre fixe l'architecture, les exigences scientifiques, le protocole de fiabilité et la charte éditoriale de la collection *Précis de formation juridique approfondie*. Il ne constitue pas un ouvrage de droit rédigé : les plans de tomes qu'il contient sont des programmes de travail, non des développements. Chaque tome n'est réputé achevé qu'après rédaction intégrale de ses chapitres selon la méthode décrite ci-après, vérification de ses références et contrôle de cohérence.

STATUT DES RÉFÉRENCES

Les textes cités dans les plans des tomes 2 à 12 relèvent d'un repérage préliminaire. Seuls sont mentionnés avec leur numéro les textes dont l'existence a été établie ; les autres sont désignés par leur objet et leur année. Chaque référence fera l'objet, au moment de la rédaction du tome concerné, d'une vérification de son numéro, de sa date, de sa version en vigueur et de ses modifications éventuelles, consignée dans la fiche de vérification annexée au tome.

MODE D'ÉLABORATION

La collection est élaborée avec l'assistance d'un système d'intelligence artificielle (Claude, Anthropic), sous la direction scientifique de son commanditaire. Ce mode d'élaboration renforce, loin de l'alléger, l'exigence de contrôle : aucune référence ne doit être reprise dans un écrit contentieux, académique ou professionnel sans avoir été confrontée à sa source officielle (Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire, Journal officiel de l'OHADA, recueils et sites officiels des juridictions).

DATE

Document établi le 4 novembre 2026. Version 1.0.

Sommaire

Présentation de la collection **10**
1. Finalité : former un juriste complet 10
2. Un terrain : l'ordre juridique ivoirien dans son environnement normatif 11
3. Public et niveaux de lecture 13
4. Une construction progressive et contrôlée 14

Charte scientifique **16**
1. Les douze exigences de traitement d'une matière 16
2. La méthode de rédaction des chapitres : les douze rubriques 17
3. La grille des sept questions 18
4. Distinguer le droit positif, la doctrine et la proposition 19
5. L'articulation entre les tomes 19

Charte de fiabilité **21**
1. Les principes 21
2. La hiérarchie des sources de vérification 21
3. La signalétique des énoncés et des textes 22
4. Le protocole de vérification 23
5. Les normes de citation 24
6. Les limites assumées 24

Charte éditoriale **25**
1. Format et composition 25
2. Structure type d'un tome 25
3. Hiérarchie des titres 26
4. Les encadrés 26
5. Tableaux, schémas, notes et bibliographies 27
6. Fabrication et versions 27

LES DOUZE TOMES — ARCHITECTURE DE LA COLLECTION **29**

TOME 1 Théorie générale et fondements du droit **30**
Objet et idée maîtresse 30
Plan détaillé 30
Sources, institutions et problématiques 31
Articulations et orientation bibliographique 31

TOME 2 Méthodologie juridique et langage du juriste **32**
Objet et idée maîtresse 32
Plan détaillé 32

Sources, institutions et problématiques . . . 33
Articulations et orientation bibliographique . . . 33

TOME 3 **Droit constitutionnel . . . 34**
Objet et idée maîtresse . . . 34
Plan détaillé . . . 34
Sources, institutions et problématiques . . . 35
Articulations et orientation bibliographique . . . 36

TOME 4 **Droit administratif . . . 37**
Objet et idée maîtresse . . . 37
Plan détaillé . . . 37
Sources, institutions et problématiques . . . 38
Articulations et orientation bibliographique . . . 39

TOME 5 **Droit civil . . . 40**
Objet et idée maîtresse . . . 40
Plan détaillé . . . 40
Sources, institutions et problématiques . . . 41
Articulations et orientation bibliographique . . . 41

TOME 6 **Droit commercial et droit des affaires OHADA . . . 42**
Objet et idée maîtresse . . . 42
Plan détaillé . . . 42
Sources, institutions et problématiques . . . 43
Articulations et orientation bibliographique . . . 43

TOME 7 **Droit pénal et sciences criminelles . . . 44**
Objet et idée maîtresse . . . 44
Plan détaillé . . . 44
Sources, institutions et problématiques . . . 45
Articulations et orientation bibliographique . . . 45

TOME 8 **Procédures et institutions judiciaires . . . 46**
Objet et idée maîtresse . . . 46
Plan détaillé . . . 46
Sources, institutions et problématiques . . . 46
Articulations et orientation bibliographique . . . 47

TOME 9 **Droit social . . . 48**
Objet et idée maîtresse . . . 48
Plan détaillé . . . 48
Sources, institutions et problématiques . . . 49
Articulations et orientation bibliographique . . . 49

TOME 10 **Droit international et intégration régionale** **50**
Objet et idée maîtresse 50
Plan détaillé 50
Sources, institutions et problématiques 51
Articulations et orientation bibliographique 51

TOME 11 **Droit foncier, droit rural et politique agricole** **52**
Objet et idée maîtresse 52
Plan détaillé 52
Sources, institutions et problématiques 53
Articulations et orientation bibliographique 53

TOME 12 **Matières transversales et spécialisations** **54**
Objet et idée maîtresse 54
Plan détaillé 54
Sources, institutions et problématiques 55
Articulations et orientation bibliographique 55

Programme de réalisation **56**
1. Ordre de rédaction 56
2. Méthode de travail pour chaque tome 56
3. État d'avancement au 4 novembre 2026 56

Bibliographie générale de la collection **58**

Principales abréviations

AUA	Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage (OHADA)
AUDCG	Acte uniforme relatif au droit commercial général (OHADA)
AUPCAP	Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif (OHADA)
AUPSRVE	Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (OHADA)
AUS	Acte uniforme portant organisation des sûretés (OHADA)
AUSCGIE	Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique (OHADA)
Bull. civ.	Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation (France)
C. civ.	Code civil
C. pén.	Code pénal
Cass.	Cour de cassation (France, sauf précision contraire)
CCJA	Cour commune de justice et d'arbitrage (OHADA)
CE	Conseil d'État (France, sauf précision contraire)
CEDEAO	Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest
CEDH	Cour européenne des droits de l'homme
CIJ	Cour internationale de justice
CJ CEDEAO	Cour de justice de la Communauté (CEDEAO)
Cons. const.	Conseil constitutionnel (France, sauf précision contraire)
Const.	Constitution (de la République de Côte d'Ivoire du 8 novembre 2016, sauf précision contraire)
Cour ADHP	Cour africaine des droits de l'homme et des peuples
CPCCA	Code de procédure civile, commerciale et administrative (Côte d'Ivoire)
CPP	Code de procédure pénale
DC	Décision de contrôle de constitutionnalité *a priori* (Conseil constitutionnel français)
JORCI	Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire
OHADA	Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires

QPC	Question prioritaire de constitutionnalité (France)
TC	Tribunal des conflits (France)
UEMOA	Union économique et monétaire ouest-africaine

Présentation de la collection

La collection *Précis de formation juridique approfondie* se propose de conduire son lecteur des premières notions du droit jusqu'au seuil de la recherche, en prenant pour terrain principal l'ordre juridique ivoirien, pour cadre régional le droit uniforme de l'OHADA et le droit communautaire ouest-africain, et pour instrument de recul le droit comparé, singulièrement le droit français dont le droit ivoirien est historiquement issu. Elle n'est ni un recueil de fiches ni un résumé de manuels : chaque tome est conçu comme un ouvrage universitaire autonome, qui expose les règles, en restitue les raisons, en éprouve les limites et en discute les interprétations.

1. Finalité : former un juriste complet

L'ambition de la collection se résume en six verbes, qui désignent autant de compétences distinctes et que chaque chapitre s'efforce de mobiliser.

Comprendre. Comprendre une règle, c'est savoir à quel problème social elle répond, quelle valeur elle protège et quelle technique elle emploie. Le juriste qui connaît la lettre d'un texte sans en saisir la raison d'être est démuni dès que les faits s'écartent du cas d'école. C'est pourquoi chaque développement s'ouvre sur la question : *pourquoi cette règle existe-t-elle ?*

Analyser. Analyser, c'est décomposer une situation ou un texte en ses éléments juridiquement pertinents : conditions, effets, exceptions, articulations. L'analyse suppose une maîtrise des catégories (acte et fait juridique, droit réel et droit personnel, nullité et inopposabilité, etc.) que la collection expose systématiquement, avec leurs critères de distinction.

Interpréter. Les textes sont rarement univoques ; leur sens se construit par des méthodes (littérale, systémique, téléologique, historique) et sous le contrôle de juridictions qui en fixent la lecture autorisée. La collection présente, pour chaque matière, les interprétations jurisprudentielles et doctrinales concurrentes, en distinguant clairement ce qui relève du droit positif et ce qui relève de la proposition.

Appliquer. Le droit est un savoir pratique. Chaque chapitre comporte des illustrations tirées de la réalité ivoirienne et des cas pratiques corrigés, rédigés selon la méthode du syllogisme juridique : exposé de la règle, qualification des faits, conclusion motivée.

Enseigner. Celui qui sait expliquer une notion à autrui la possède véritablement. Les synthèses, tableaux comparatifs et questions d'évaluation ont été conçus pour pouvoir servir de support de travaux dirigés ou de révision.

Critiquer. Enfin, le juriste formé au niveau de la recherche doit pouvoir évaluer la cohérence, l'effectivité et la légitimité d'une règle, et proposer des améliorations argumentées. Les rubriques consacrées aux débats doctrinaux et les encadrés « Proposition de l'auteur » entraînent à cet exercice, tout en le séparant nettement de l'exposé du droit en vigueur.

2. Un terrain : l'ordre juridique ivoirien dans son environnement normatif

A. Un ordre juridique pluriel

Le droit applicable en Côte d'Ivoire ne procède pas d'une source unique. Il résulte de la superposition et de l'articulation de plusieurs strates normatives, dont aucune ne peut être ignorée sans erreur :

- le **droit national** : la Constitution du 8 novembre 2016 (loi n° 2016-886), révisée en 2020, les lois et ordonnances, les règlements, ainsi que les textes de l'époque coloniale non abrogés et, en matière civile, les dispositions du Code civil français dans sa rédaction antérieure à l'indépendance, en tant qu'elles n'ont pas été remplacées par des lois ivoiriennes ;
- le **droit communautaire** de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), qui pénètre l'ordre interne selon des règles de primauté propres ;
- le **droit uniforme** de l'OHADA, dont les actes uniformes sont, selon l'article 10 du Traité, « directement applicables et obligatoires dans les États Parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure » ;
- le **droit international** conventionnel et coutumier, en particulier les instruments de protection des droits de l'homme, au premier rang desquels la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ;
- les **normes coutumières**, enfin, que le droit étatique a largement écartées en matière familiale mais dont il organise la reconnaissance dans certains domaines, en particulier le foncier rural.



Schéma 1 — Les strates normatives de l'ordre juridique ivoirien (représentation simplifiée, sans valeur hiérarchique précise)

Cette pluralité impose une discipline intellectuelle constante : avant de raisonner sur une règle, il faut identifier l'ordre juridique dont elle relève, son rang, son champ d'application et sa version en vigueur. La collection consacre à cette identification une attention particulière, dès le Tome 1.

B. Le droit français : un héritage, un point de comparaison, un piège

Le droit français occupe dans la collection une place singulière, qui appelle une vigilance de méthode. Il est d'abord un **héritage** : le Code civil applicable en Côte d'Ivoire est, pour ses parties non remplacées par des lois nationales, le Code civil français dans sa rédaction en vigueur au moment de l'indépendance, et une grande partie des catégories du droit ivoirien (droit administratif, procédure, droit pénal) a été forgée sur le modèle français. Il est ensuite un **point de comparaison** privilégié, en raison de la richesse de sa jurisprudence et de sa doctrine.

Mais il est aussi un **piège**. Les réformes françaises postérieures à 1960 ne s'appliquent pas en Côte d'Ivoire. Ainsi, la réforme du droit des contrats opérée en France par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a renuméroté et réécrit les articles du Code civil relatifs aux obligations ; le juriste ivoirien qui citerait l'article 1103 ou l'article 1240 du Code civil français en croyant viser le droit ivoirien commettrait une erreur, les dispositions correspondantes du droit ivoirien demeurant les anciens articles 1134 et 1382. La collection signale systématiquement ces décalages.

À RETENIR

Le droit français est mobilisé à trois titres distincts, qui ne doivent jamais être confondus : comme **source historique** du droit ivoirien (ce qui éclaire le sens des textes hérités), comme **élément de comparaison** (ce qui nourrit la réflexion critique) et, exceptionnellement, comme **droit applicable** lorsque des textes antérieurs à l'indépendance demeurent en vigueur en Côte d'Ivoire. Seul ce dernier usage autorise une application directe, et il suppose de vérifier la version du texte en vigueur au moment de sa réception.

C. Le droit comparé, méthode et non modèle

Le recours au droit comparé n'a pas pour objet de désigner un modèle à imiter. Il vise à révéler les choix implicites du droit ivoirien, à mesurer l'originalité des solutions africaines — celles de l'OHADA notamment, qui ont parfois devancé ou infléchi les droits européens — et à alimenter la critique des règles. Les comparaisons porteront principalement sur le droit français, mais aussi, lorsque cela est pertinent, sur les droits d'autres États membres de l'OHADA ou de la CEDEAO, sur les systèmes de *common law* et sur les standards internationaux.

3. Public et niveaux de lecture

La collection s'adresse à des lecteurs de niveaux différents : étudiants de licence et de master, candidats aux concours de la magistrature, du barreau ou de l'administration, doctorants, praticiens souhaitant consolider leurs fondamentaux, enseignants à la recherche de supports. Elle assume une progression en trois niveaux, qui coexistent dans chaque chapitre.

Tableau 1 — Les trois niveaux de lecture

Niveau	Public principal	Objectif	Marqueurs dans le texte
1. Fondamentaux	Licence 1 et 2, concours	Maîtriser les notions, les définitions et les mécanismes de base	Encadrés « Définition » et « À retenir », synthèses
2. Approfondissement	Licence 3, master 1, praticiens	Articuler les règles, maîtriser la jurisprudence, résoudre des cas complexes	Analyses de jurisprudence, cas pratiques corrigés, tableaux comparatifs
3. Recherche	Master 2, doctorat, enseignants	Discuter les fondements, situer les controverses, formuler des hypothèses	Débats doctrinaux, propositions de l'auteur, sujets de dissertation et pistes de recherche

4. Une construction progressive et contrôlée

La collection est construite tome après tome et chapitre après chapitre. Cette progressivité n'est pas une commodité : elle permet de vérifier chaque développement avant de s'appuyer sur lui dans les tomes suivants. Un tome passe par trois états successifs.

1. **Planifié** : son plan détaillé figure dans le présent document-cadre ; aucun développement n'est rédigé.
2. **En rédaction** : certains chapitres sont rédigés ; le tome peut être diffusé en édition de travail, l'état d'avancement étant indiqué sur sa page de titre.
3. **Achevé (version 1)** : tous les chapitres sont rédigés selon la méthode des douze rubriques, la fiche de vérification des références est établie et un contrôle de cohérence a été effectué. Les versions ultérieures intègrent les évolutions législatives et jurisprudentielles, ainsi que les corrections.

Le document-cadre n'est donc pas un ouvrage achevé de la collection : il en est la charte et le programme. Les douze tomes sont présentés ci-dessous, avant le détail de leurs plans dans la partie « Architecture de la collection ».

Tableau 2 — Les douze tomes de la collection

Tome	Intitulé	Objet central
1	Théorie générale et fondements du droit	Notion de droit, fondements, systèmes, sources, droits subjectifs
2	Méthodologie juridique et langage du juriste	Raisonnement, interprétation, exercices, recherche, rédaction
3	Droit constitutionnel	État, Constitution, régimes politiques, institutions ivoiriennes, justice constitutionnelle
4	Droit administratif	Légalité, organisation et action administratives, contentieux, responsabilité
5	Droit civil	Personnes et famille, biens, obligations, successions, sûretés et contrats spéciaux
6	Droit commercial et droit des affaires OHADA	Commerçant, sociétés, sûretés, recouvrement, procédures collectives, arbitrage
7	Droit pénal et sciences criminelles	Droit pénal général et spécial, procédure pénale, criminologie, droit pénal international
8	Procédures et institutions judiciaires	Organisation juridictionnelle, procès, procédure civile, voies d'exécution, modes alternatifs
9	Droit social	Travail, relations collectives, contentieux, protection sociale

Tome	Intitulé	Objet central
10	Droit international et intégration régionale	Droit international public, droit communautaire africain, droit international privé
11	Droit foncier, droit rural et politique agricole	Domaine foncier rural, foncier urbain, droit rural, politiques agricoles
12	Matières transversales et spécialisations	Libertés, finances publiques, environnement, numérique, santé, banque, assurances, etc.

Charte scientifique

La charte scientifique définit ce que chaque tome doit contenir pour mériter le nom de précis approfondi. Elle s'impose à toutes les matières, sous réserve des adaptations qu'exige la nature de chacune : on ne traite pas les fondements philosophiques du droit des procédures collectives comme ceux du droit constitutionnel, mais aucune matière n'est dispensée de s'interroger sur ses fondements.

1. Les douze exigences de traitement d'une matière

Chaque discipline fait l'objet d'un traitement couvrant les douze dimensions suivantes. Elles ne commandent pas l'ordre d'exposition, qui relève du plan de chaque tome, mais leur présence est vérifiée avant qu'un tome soit déclaré achevé.

1. **Fondements historiques, philosophiques et sociologiques.** Toute règle a une histoire, qui en explique souvent la lettre ; elle repose sur des choix de valeurs ; elle s'insère dans une société dont elle reflète et transforme les pratiques. Pour le droit ivoirien, l'histoire inclut nécessairement les droits précoloniaux, la période coloniale (régime des décrets, dualité des statuts et des juridictions) et la construction de l'État après 1960.
2. **Logique et idée maîtresse de la discipline.** Chaque matière est organisée autour d'une tension fondamentale qu'il faut identifier d'emblée : en droit administratif, la conciliation des prérogatives de puissance publique et des droits des administrés ; en droit des procédures collectives, l'arbitrage entre sauvetage de l'entreprise et paiement des créanciers ; en droit pénal, l'équilibre entre protection de la société et garantie des libertés.
3. **Définitions et concepts fondamentaux.** Les notions sont définies avec précision, en indiquant la source de la définition (texte, jurisprudence, doctrine) et, le cas échéant, les définitions concurrentes.
4. **Classifications et distinctions juridiques.** Les classifications ne sont pas de simples nomenclatures : elles commandent des régimes. Chaque classification est présentée avec son critère et ses conséquences pratiques.
5. **Théories et grands courants doctrinaux.** Les principales constructions théoriques sont exposées avec fidélité, rattachées à leurs auteurs et situées dans leur contexte.
6. **Principes directeurs.** Les principes qui structurent la matière (légalité, sécurité juridique, égalité, contradictoire, liberté contractuelle, etc.) sont identifiés, avec leur source et leur valeur normative.

7. **Textes législatifs et réglementaires applicables.** Les textes sont cités avec leur référence complète, leur état (en vigueur, modifié, abrogé) et, lorsque cela est utile, leur historique.
8. **Jurisprudence pertinente.** Les décisions citées sont réelles, identifiées avec précision (juridiction, formation, date, numéro lorsqu'il existe, parties ou nom d'usage) et analysées : faits, question de droit, solution, portée.
9. **Controverses doctrinales.** Les débats sont restitués de manière équilibrée, avec les arguments de chaque thèse, avant toute prise de position.
10. **Mécanismes juridiques et leurs effets.** Le fonctionnement concret des institutions est décrit : conditions, procédure, effets entre les parties et à l'égard des tiers, sanctions.
11. **Applications pratiques ivoiriennes.** Les règles sont confrontées à la réalité sociale, économique et institutionnelle de la Côte d'Ivoire : pratiques, difficultés d'effectivité, contentieux typiques.
12. **Comparaisons pertinentes.** Le droit OHADA, le droit français et, s'il y a lieu, d'autres droits sont mobilisés lorsqu'ils éclairent le droit ivoirien, et non par simple souci d'exhaustivité.

2. La méthode de rédaction des chapitres : les douze rubriques

Chaque chapitre suit une structure constante en douze rubriques. Cette uniformité a une fonction pédagogique : le lecteur sait où trouver la définition, la jurisprudence ou l'exercice ; elle a aussi une fonction de contrôle, puisqu'elle rend visible toute lacune.

Tableau 3 — Les douze rubriques de chaque chapitre

N°	Rubrique	Contenu attendu
1	Introduction et problématique	Situation du sujet, intérêt pratique et théorique, question centrale formulée explicitement, annonce du cheminement
2	Fondements historiques et théoriques	Genèse de l'institution, évolution, fondements philosophiques et sociologiques, réception en droit ivoirien
3	Explication approfondie des concepts	Définitions, critères, distinctions avec les notions voisines, classifications
4	Principes et mécanismes juridiques	Fonctionnement : conditions, effets, exceptions, sanctions ; schémas
5	Étude des textes applicables	Textes ivoiriens, communautaires, uniformes et internationaux ; état du droit ; comparaison des textes
6	Analyse de jurisprudences vérifiables	Décisions identifiées et analysées (faits, problème, solution, portée)
7	Présentation des débats doctrinaux	Controverses, arguments en présence, état de la discussion, position argumentée

N°	Rubrique	Contenu attendu
8	Illustrations pratiques	Situations concrètes tirées de la pratique ivoirienne et régionale
9	Cas pratiques corrigés	Énoncé, problèmes de droit, résolution méthodique par syllogisme
10	Synthèse et connaissances essentielles	Ce qu'il faut savoir, sous forme ordonnée
11	Questions d'évaluation	Questions de cours, questions de réflexion, sujets de dissertation et de commentaire
12	Références bibliographiques	Ouvrages généraux, ouvrages spéciaux, articles, sources en ligne officielles

Les rubriques 3 et 4 forment le cœur dogmatique du chapitre ; les rubriques 5 et 6 en constituent l'assise documentaire ; la rubrique 7 en est le prolongement critique ; les rubriques 8 à 11 assurent l'appropriation. Il est permis, lorsque la matière l'exige, de subdiviser une rubrique (A, B ; 1°, 2°) selon les usages de l'exposition juridique française, mais non d'en supprimer une.

3. La grille des sept questions

L'exigence pédagogique de la collection — ne jamais se limiter à donner des définitions — se traduit par une grille de sept questions, qui doit pouvoir être appliquée à chaque règle importante. Elle sert à la fois de guide de rédaction et d'outil d'auto-évaluation pour le lecteur.

MÉTHODE —

Les sept questions à poser à toute règle de droit

1. *Pourquoi la règle existe-t-elle ?* (sa raison d'être, sa *ratio legis*)
2. *Quel problème cherche-t-elle à résoudre ?* (la situation sociale, économique ou institutionnelle visée)
3. *Quel est son fondement ?* (la valeur protégée et la source formelle qui lui confère force obligatoire)
4. *Comment fonctionne-t-elle ?* (son mécanisme : présupposé, effet juridique, procédure)
5. *Quelles sont ses conditions d'application ?* (champ d'application matériel, personnel, territorial et temporel)
6. *Quels sont ses effets et ses limites ?* (conséquences juridiques, exceptions, sanctions, ineffectivités constatées)
7. *Comment s'articule-t-elle avec les autres disciplines ?* (renvois, qualifications communes, conflits de normes)

L'expérience de l'enseignement montre que la sixième question est la plus souvent négligée. Or une règle n'est pleinement comprise que lorsqu'on connaît ses frontières : les hypothèses qu'elle ne couvre pas, les exceptions qui la tempèrent, et l'écart éventuel entre son énoncé et sa pratique.

4. Distinguer le droit positif, la doctrine et la proposition

Le lecteur doit savoir, à chaque instant, quel est le statut de ce qu'il lit. La collection distingue trois catégories d'énoncés, signalées lorsqu'une ambiguïté est possible au moyen d'une signalétique décrite dans la charte de fiabilité :

– l'énoncé de **droit positif** décrit une règle en vigueur, établie par un texte ou par une jurisprudence constante ; il est vrai ou faux, et vérifiable ;
– l'énoncé **doctrinal** rapporte une interprétation, une systématisation ou une critique formulée par un auteur ou un courant ; il est attribué à son auteur ;
– la **proposition personnelle** exprime l'opinion argumentée de l'auteur du précis — interprétation préférable, réforme souhaitable, hypothèse de recherche ; elle est présentée comme telle et ne doit jamais être confondue avec l'état du droit.

5. L'articulation entre les tomes

La collection forme un tout. Les notions générales exposées au Tome 1 (sources, application de la loi dans le temps, droits subjectifs, preuve) sont supposées acquises dans les tomes suivants, qui y renvoient sans les répéter. À l'inverse, le Tome 1 annonce les développements spécialisés. Le tableau ci-dessous indique les principales articulations.

Tableau 4 — Principales articulations entre les tomes

Notion	Exposé principal	Développements spécialisés
Hiérarchie des normes	Tome 1, ch. 7	Tome 3 (justice constitutionnelle) ; Tome 4 (légalité) ; Tome 10 (droit international et communautaire)
Application de la loi dans le temps	Tome 1, ch. 8	Tome 5 (contrats) ; Tome 7 (loi pénale) ; Tome 8 (lois de procédure)
Coutume	Tome 1, ch. 9	Tome 5 (famille) ; Tome 11 (foncier rural) ; Tome 10 (coutume internationale)
Jurisprudence	Tome 1, ch. 10	Tome 2 (commentaire d'arrêt) ; Tome 8 (organisation juridictionnelle)
Personnalité juridique	Tome 1, ch. 11	Tome 5 (personnes) ; Tome 6 (sociétés) ; Tome 4 (personnes publiques)

Notion	Exposé principal	Développements spécialisés
Preuve	Tome 1, ch. 12	Tome 5 (obligations) ; Tome 7 (preuve pénale) ; Tome 8 (administration judiciaire de la preuve)
Interprétation	Tome 2, ch. 5	Toutes les matières
Droit OHADA	Tome 6	Tome 1 (sources) ; Tome 8 (CCJA, voies d'exécution) ; Tome 10 (intégration)

Charte de fiabilité

Un précis juridique n'a de valeur que si ses énoncés sont exacts et ses références vérifiables. Une référence inventée — un article de loi qui n'existe pas, un arrêt imaginaire, une citation prêtée à un auteur — est plus dangereuse qu'une lacune, parce qu'elle se transmet, se recopie et finit par être invoquée devant un juge ou dans un mémoire. La présente charte fixe les règles qui gouvernent l'usage des sources dans toute la collection.

1. Les principes

Principe 1 — Aucune référence n'est inventée. Aucun texte, article, décision, citation doctrinale ou ouvrage n'est mentionné sans que son existence ait été établie. Lorsqu'une référence précise (numéro d'article, numéro de décision, page) n'a pu être établie, le développement est rédigé sans elle, ou la référence est explicitement signalée comme restant à confirmer.

Principe 2 — Les sources officielles priment. La vérification s'effectue d'abord sur les sources officielles et primaires (journaux officiels, textes consolidés publiés par les autorités, décisions publiées par les juridictions elles-mêmes), ensuite sur les sources universitaires et professionnelles reconnues.

Principe 3 — Le statut de chaque énoncé est identifiable. Droit positif, interprétation doctrinale et proposition personnelle sont distingués (voir la charte scientifique, § 4).

Principe 4 — L'état du droit est daté. Chaque tome indique la date à laquelle l'état du droit a été arrêté. Les textes abrogés, modifiés ou remplacés sont signalés comme tels, avec l'indication du texte nouveau lorsqu'il est connu.

Principe 5 — Les citations sont exactes ou ne sont pas. Une citation entre guillemets reproduit fidèlement le texte cité. À défaut de certitude sur la lettre exacte, la pensée de l'auteur ou le contenu du texte est restitué par une paraphrase, sans guillemets.

Principe 6 — La transparence l'emporte sur l'apparence. Il vaut mieux signaler une incertitude que de la masquer par une précision factice. Un ouvrage qui avoue ses zones de vérification incomplète est plus fiable qu'un ouvrage qui n'en a apparemment aucune.

2. La hiérarchie des sources de vérification

Tableau 5 — Hiérarchie des sources de vérification

Rang	Catégorie	Exemples
1	Sources officielles primaires	Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire (JORCI) ; Journal officiel de l'OHADA ; Bulletin officiel de l'UEMOA ; textes et décisions publiés par les institutions (Conseil constitutionnel, Assemblée nationale, Gouvernement)
2	Décisions de justice publiées par les juridictions	Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire ; CCJA ; Cour de justice de l'UEMOA ; Cour de justice de la CEDEAO ; Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ; juridictions françaises (Légifrance, sites de la Cour de cassation, du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel) ; CEDH (base HUDOC) ; CIJ
3	Bases de données juridiques reconnues	CIVLII (Côte d'Ivoire Legal Information Institute, Laws.Africa) ; Ohadata (base de jurisprudence et de doctrine OHADA) ; FAOLEX (législation foncière, agricole et environnementale)
4	Doctrine universitaire	Traités, manuels, thèses, articles de revues à comité de lecture, encyclopédies juridiques
5	Sources secondaires d'information	Presse spécialisée, communiqués, sites d'information juridique, travaux d'étudiants : utilisables pour orienter une recherche, jamais seules pour fonder une référence

3. La signalétique des énoncés et des textes

La collection utilise une signalétique discrète, réservée aux passages où une ambiguïté est possible. Elle n'est pas apposée à chaque phrase, ce qui nuirait à la lecture : par défaut, l'exposé d'une règle accompagnée de sa référence relève du droit positif.

Tableau 6 — Signalétique de la collection

Marque	Signification	Usage
DP	Droit positif	Règle en vigueur, établie par un texte ou une jurisprudence constante
JP	Solution jurisprudentielle	Règle issue de la jurisprudence, dont la stabilité peut être discutée

Marque	Signification	Usage
DOC	Doctrine	Interprétation, systématisation ou critique attribuée à un auteur ou à un courant
PP	Proposition personnelle	Opinion argumentée de l'auteur du précis (interprétation, réforme, hypothèse)
MOD	Texte modifié	Texte en vigueur dans une rédaction différente de sa rédaction initiale
ABR	Texte abrogé	Texte qui n'est plus en vigueur ; cité pour son intérêt historique ou transitoire
V	Référence à confirmer	Élément établi par recoupement, dont la lettre ou la numérotation doit encore être confrontée à la source officielle

4. Le protocole de vérification

Chaque tome comporte en annexe une **fiche de vérification des références**, qui recense les textes et décisions ivoiriens et régionaux cités et indique, pour chacun, son statut de vérification :

– **vérifié** : la référence a été confrontée au texte officiel ou à la décision publiée par la juridiction ;
– **recoupé** : la référence est établie par au moins deux sources fiables et concordantes (décisions de justice qui la citent, publications institutionnelles, travaux universitaires), sans confrontation directe au texte officiel ;
– **à confirmer** : la référence est plausible et ne sert pas de fondement décisif au raisonnement ; elle porte la marque V dans le corps du texte.

Le protocole comporte cinq étapes : (1) identification de la référence complète (nature, numéro, date, intitulé) ; (2) vérification de l'existence ; (3) vérification de la version en vigueur et des modifications ; (4) vérification de la lettre citée ou du contenu paraphrasé ; (5) consignation dans la fiche. Les références de droit français et de droit international public, plus aisément accessibles, font l'objet du même protocole mais ne sont reprises dans la fiche que lorsqu'un point particulier le justifie.

ÉTAT DU DROIT — POINT DE VIGILANCE

Lors de l'élaboration de la présente édition, l'accès direct à certaines bases officielles en ligne n'a pas été possible depuis l'environnement de rédaction. Les vérifications ont donc été conduites par recoupement de sources publiées : décisions du Conseil constitutionnel ivoirien qui citent les articles de la Constitution, communiqués officiels, notices de bases de données juridiques, travaux universitaires. Les fiches de vérification indiquent avec précision le degré de certitude atteint pour chaque référence ivoirienne. Une vérification complémentaire sur le JORCI est recommandée avant toute utilisation contentieuse.

5. Les normes de citation

Les références suivent des normes constantes, inspirées des usages de la doctrine francophone.

Textes. Constitution : « Const., art. 101 » (Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016, sauf précision). Lois : « Loi n° 2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage ». Actes uniformes OHADA : « AUSCGIE, art. 98 » ; Traité : « Traité OHADA, art. 10 ». Textes français : « C. civ. (France), art. 1103 », la mention du pays étant systématique lorsque le texte n'est pas applicable en Côte d'Ivoire.

Décisions. Juridiction, formation, date, numéro, nom d'usage ou parties : « Cass. ch. mixte, 24 mai 1975, Société des cafés Jacques Vabre » ; « CCJA, avis n° 001/2001/EP, 30 avril 2001 » ; « Cour ADHP, 18 novembre 2016, APDH c. République de Côte d'Ivoire, requête n° 001/2014 ».

Doctrine. Initiale du prénom et nom de l'auteur, titre en italique, éditeur, collection s'il y a lieu, édition et année lorsqu'elles sont connues avec certitude. Aucun numéro de page n'est indiqué s'il n'a pas été vérifié ; la référence porte alors sur l'ouvrage ou sur la partie concernée.

6. Les limites assumées

La fiabilité absolue n'existe pas. Le droit change, les numérotations évoluent au gré des réformes, les recueils de jurisprudence ivoirienne demeurent d'un accès inégal, et une partie de la jurisprudence des juridictions du fond n'est pas publiée. La collection s'engage non à l'infaillibilité, mais à la transparence : chaque incertitude est signalée, chaque version est datée, et les erreurs signalées sont corrigées dans les versions ultérieures, avec mention de la correction.

Charte éditoriale

La présentation d'un ouvrage juridique n'est pas un ornement : elle commande la lisibilité de la pensée. Une hiérarchie des titres claire révèle le plan, des encadrés bien choisis isolent ce qui doit être mémorisé, des notes de bas de page séparent l'argument de sa justification documentaire. La charte éditoriale assure l'homogénéité de la collection.

1. Format et composition

Les tomes sont composés au format 17 × 24 cm, format usuel des manuels universitaires, adapté tant à la lecture à l'écran qu'à l'impression. Le texte courant est composé en EB Garamond, caractère de tradition humaniste conçu pour la lecture longue ; les titres utilisent le Cormorant Garamond ; les tableaux, étiquettes et encadrés emploient le Source Sans 3, dont le dessin sans empattement facilite la lecture des petits corps. Ces trois familles sont distribuées sous licence libre (SIL Open Font License). La typographie suit les règles françaises : espaces insécables avant les signes doubles, guillemets français, césure automatique.

Chaque tome possède une couleur propre, utilisée pour la couverture et les titres, sur un fond commun : un liseré orange, blanc et vert, discret rappel de l'ancrage ivoirien de la collection, et une balance stylisée.

2. Structure type d'un tome

Tableau 7 — Structure type d'un tome

Élément	Contenu	Observations
Couverture	Collection, numéro et titre du tome, sous-titre, mention d'édition	Couleur propre au tome
Page de titre	Reprise des mentions, état d'avancement	
Avertissement	Date de l'état du droit, statut des références, mode d'élaboration	Verso de la page de titre
Sommaire	Parties, chapitres et rubriques, avec renvoi aux pages	Sommaire détaillé en tête d'ouvrage
Abréviations	Sigles et abréviations utilisés	
Avant-propos	Objet et usage du tome	
Introduction générale	Problématique d'ensemble, plan du tome	

Élément	Contenu	Observations
Corps de l'ouvrage	Parties, titres éventuels, chapitres en douze rubriques	
Bibliographie générale et spécialisée	Ouvrages, articles, sources officielles	En complément des bibliographies de chapitre
Annexes	Fiche de vérification des références ; le cas échéant, textes essentiels, table des décisions, lexique	
Table des matières	Table complète jusqu'au troisième niveau	En fin d'ouvrage
Quatrième de couverture	Présentation du tome	

3. Hiérarchie des titres

La hiérarchie suit la tradition de l'exposition juridique française, adaptée à la méthode des douze rubriques :

– **Partie** (Première partie, Deuxième partie…), ouverte sur une page propre ;
– **Titre**, lorsque l'ampleur de la partie l'exige ;
– **Chapitre**, numéroté de manière continue dans le tome ;
– **Rubriques** du chapitre, numérotées de 1 à 12 ;
– subdivisions internes : **A., B.** ; puis **1°, 2°** ; puis **a), b)**.

Les intitulés sont rédigés de manière à exprimer une idée, et non seulement un thème, chaque fois que la matière le permet : « La sanction, critère discuté de la juridicité » plutôt que « La sanction ».

4. Les encadrés

Les encadrés isolent les éléments qui appellent une attention particulière. Leur usage est réglé afin d'éviter la dispersion.

Tableau 8 — Les encadrés de la collection

Encadré	Fonction
Définition	Définition d'une notion, avec sa source
À retenir	Règle ou idée essentielle, formulée de façon mémorisable
Droit comparé	Solution d'un autre système juridique mise en regard du droit ivoirien

Encadré	Fonction
État du droit	Point de vigilance : texte modifié, abrogé, controverse sur la version en vigueur, référence à confirmer
Méthode	Démarche de raisonnement ou d'exercice
Jurisprudence	Analyse d'une décision : faits, question, solution, portée
Débat doctrinal	Exposé d'une controverse et des arguments en présence
Proposition de l'auteur	Opinion personnelle argumentée, distincte du droit positif
Cas pratique	Énoncé suivi d'un corrigé méthodique
Synthèse	Connaissances essentielles du chapitre
Questions d'évaluation	Questions de cours, de réflexion, sujets

5. Tableaux, schémas, notes et bibliographies

Tableaux. Les tableaux comparatifs sont numérotés et titrés. Ils servent à mettre en regard des notions voisines (droit et morale, nullité absolue et nullité relative), des systèmes juridiques (droit ivoirien, droit OHADA, droit français) ou des régimes.

Schémas. Les schémas sont réservés aux cas où une représentation spatiale éclaire un mécanisme : hiérarchie des normes, organisation juridictionnelle, déroulement d'une procédure, articulation des ordres juridiques. Ils sont dessinés en vectoriel afin de rester nets à l'impression.

Notes. Les notes de bas de page accueillent les références et les précisions qui alourdiraient le texte. Leur numérotation recommence à chaque chapitre.

Bibliographies. Chaque chapitre se clôt par une bibliographie spécialisée; chaque tome comporte une bibliographie générale. Les références sont classées par catégories (ouvrages généraux, ouvrages spéciaux, articles, sources officielles).

6. Fabrication et versions

Les tomes sont rédigés en texte structuré (Markdown) et composés automatiquement en PDF, ce qui garantit l'homogénéité de la mise en page et permet d'intégrer rapidement les mises à jour. Les sources sont conservées sous gestion de versions : chaque modification est datée et motivée. Le numéro de version figure sur la couverture; un changement de version majeure correspond à une mise à jour substantielle de l'état du droit.

LES DOUZE TOMES

Architecture de la collection

TOME 1

Théorie générale et fondements du droit

Objet et idée maîtresse

Le Tome 1 répond à la question préalable à toute étude juridique : qu'est-ce que le droit, d'où vient-il, comment s'organise-t-il et comment se réalise-t-il ? Son idée maîtresse est que le droit est un **système de normes** dont l'identification suppose de comprendre à la fois sa forme (les sources et leur hiérarchie), son fondement (ce qui le rend obligatoire et légitime) et son effectivité (son rapport aux faits sociaux). Le contexte ivoirien, marqué par le pluralisme des sources et la persistance des normes coutumières, en fait un terrain d'observation privilégié.

Plan détaillé

Introduction générale — Le droit comme objet de connaissance ; l'ordre juridique ivoirien, un ordre pluriel ; méthode et plan.

Première partie — Le droit : notion et fondements

- Chapitre 1 — La règle de droit : définition, caractères et fonctions
- Chapitre 2 — Le droit et les autres systèmes normatifs (morale, religion, mœurs, équité, normes techniques, droit souple)
- Chapitre 3 — Les fondements du droit (I) : droit naturel et positivisme juridique
- Chapitre 4 — Les fondements du droit (II) : approches sociologiques, réalistes et anthropologiques ; le pluralisme juridique

Deuxième partie — L'ordre juridique : systèmes, divisions et sources

- Chapitre 5 — Les systèmes juridiques et la formation du droit ivoirien
- Chapitre 6 — Les divisions du droit
- Chapitre 7 — La hiérarchie des normes : Constitution, normes internationales, communautaires et uniformes
- Chapitre 8 — La loi : élaboration, entrée en vigueur, application dans le temps et dans l'espace

– Chapitre 9 — La coutume et les usages
– Chapitre 10 — La jurisprudence et la doctrine

Troisième partie — Les droits subjectifs et leur réalisation

– Chapitre 11 — Les droits subjectifs et leurs titulaires
– Chapitre 12 — La preuve et la sanction des droits

Sources, institutions et problématiques

Textes de référence. Constitution du 8 novembre 2016 ; Traité OHADA (art. 10) ; Traité de l'UEMOA ; Code civil dans sa rédaction applicable en Côte d'Ivoire ; lois ivoiriennes de 1964 et de 2019 en matière de personnes et de famille ; loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural ; Code de procédure civile, commerciale et administrative.

Problématiques structurantes. La sanction est-elle un critère du droit ? Le droit peut-il être injuste et demeurer du droit ? Quelle place pour la coutume dans un État qui l'a officiellement écartée ? Le juge crée-t-il du droit ? Comment articuler supranationalité de l'OHADA et suprématie de la Constitution ?

Articulations et orientation bibliographique

Le Tome 1 fournit les notions générales utilisées par tous les autres tomes. Orientation : J. Carbonnier, *Flexible droit* ; F. Terré, *Introduction générale au droit* ; G. Cornu, *Droit civil. Introduction au droit* ; H. Kelsen, *Théorie pure du droit* ; H. L. A. Hart, *Le concept de droit* ; R. David et C. Jauffret-Spinosi, *Les grands systèmes de droit contemporains* ; É. Le Roy, *Le jeu des lois*.

État : rédigé (version 1.0, novembre 2026).

TOME 2

Méthodologie juridique et langage du juriste

Objet et idée maîtresse

Le droit est un langage et un raisonnement. Le Tome 2 enseigne à **qualifier, interpréter, argumenter et écrire** en juriste. Son idée maîtresse est que la méthode n'est pas un ensemble de recettes formelles mais la mise en forme d'une pensée : un plan juridique traduit un raisonnement, une qualification engage un régime, une interprétation exprime un choix entre plusieurs lectures possibles d'un texte.

Plan détaillé

Première partie — Le langage du droit

- Chapitre 1 — Le vocabulaire juridique : technicité, polysémie, définitions légales et notions-cadres
- Chapitre 2 — Les adages et le latin juridique : usage, autorité et limites
- Chapitre 3 — La légistique : la rédaction des normes en Côte d'Ivoire et dans l'espace OHADA

Deuxième partie — Le raisonnement juridique

- Chapitre 4 — Le syllogisme juridique et la qualification
- Chapitre 5 — L'interprétation des textes : méthodes, directives, autorités interprétatives (juge national, CCJA)
- Chapitre 6 — L'argumentation juridique : arguments *a contrario*, *a fortiori*, *a pari*, analogie, cohérence, conséquences
- Chapitre 7 — Fictions, présomptions et standards

Troisième partie — Les exercices juridiques

- Chapitre 8 — La fiche d'arrêt et le commentaire d'arrêt

- Chapitre 9 — La dissertation juridique
- Chapitre 10 — Le cas pratique et la consultation
- Chapitre 11 — Le commentaire de texte et la note de synthèse
- Chapitre 12 — L'oral juridique : exposé, grand oral, plaidoirie

Quatrième partie — La recherche et l'écriture scientifique

- Chapitre 13 — La documentation juridique : sources officielles, bases de données, recueils ; citer ses sources
- Chapitre 14 — Le mémoire et la thèse : problématique, hypothèse, plan, revue de littérature, éthique et plagiat
- Chapitre 15 — La rédaction professionnelle : conclusions, actes, contrats, motivation des décisions

Sources, institutions et problématiques

Sources. Pratiques de rédaction des textes publiés au JORCI et au Journal officiel de l'OHADA ; règles de procédure relatives à la motivation des décisions ; usages universitaires des facultés de droit francophones.

Problématiques structurantes. L'interprétation est-elle un acte de connaissance ou de volonté ? Existe-t-il une logique propre au droit ? La méthode de la dissertation juridique « à la française » est-elle adaptée à la formation des juristes africains ? Comment la motivation des décisions conditionne-t-elle leur légitimité ?

Articulations et orientation bibliographique

Le Tome 2 est l'instrument de tous les autres. Il prend appui sur le Tome 1 (sources et interprétation) et fournit les méthodes d'exercices utilisées dans les cas pratiques et sujets de la collection. Orientation : J.-L. Bergel, *Méthodologie juridique* ; Ch. Perelman, *Logique juridique. Nouvelle rhétorique* ; F. Gény, *Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif* ; G. Cornu, *Linguistique juridique* ; H. Roland et L. Boyer, *Adages du droit français*.

État : planifié — prochain tome à rédiger.

TOME 3

Droit constitutionnel

Objet et idée maîtresse

Le droit constitutionnel est le droit de l'**encadrement juridique du pouvoir politique**. Son idée maîtresse est double : la Constitution organise le pouvoir (elle en désigne les titulaires, en répartit les compétences, en règle l'exercice) et le limite (elle garantit des droits et soumet les gouvernants à des règles qu'ils ne peuvent modifier seuls). En Afrique, et singulièrement en Côte d'Ivoire, cette double fonction a été éprouvée par les crises : révisions controversées, coups d'État, transitions négociées, contentieux électoraux. Le Tome 3 traite le droit constitutionnel comme une discipline autonome, distincte du droit administratif, avec ses propres concepts (souveraineté, pouvoir constituant, séparation des pouvoirs, régime politique), ses sources et ses institutions.

Plan détaillé

Première partie — Théorie générale de l'État

- Chapitre 1 — L'État : notion, éléments constitutifs (population, territoire, puissance publique), personnalité juridique
- Chapitre 2 — La souveraineté : nationale et populaire ; démocratie représentative, directe et semi-directe
- Chapitre 3 — Les formes de l'État : État unitaire, décentralisé, régional, fédéral ; souveraineté et intégration régionale

Deuxième partie — Théorie générale de la Constitution

- Chapitre 4 — La Constitution : notions formelle et matérielle, établissement, pouvoir constituant originaire (conférences nationales, transitions, référendums)
- Chapitre 5 — La révision de la Constitution et ses limites : procédures, limites matérielles et temporelles, débat sur la supraconstitutionnalité

– Chapitre 6 — La justice constitutionnelle : modèles américain et européen, contrôle *a priori* et *a posteriori*, exception d'inconstitutionnalité

Troisième partie — Les régimes politiques

– Chapitre 7 — La séparation des pouvoirs et la classification des régimes
– Chapitre 8 — Les régimes de référence : Royaume-Uni, États-Unis, France (Ve République)
– Chapitre 9 — Les régimes politiques africains : présidentialisme, semi-présidentialisme, régimes de transition ; normes africaines de la démocratie constitutionnelle

Quatrième partie — Le droit constitutionnel ivoirien

– Chapitre 10 — L'histoire constitutionnelle de la Côte d'Ivoire : des constitutions de 1959 et 1960 à celle de 2016, en passant par la rupture de 1999, la Constitution de 2000 et les crises de 2002-2011
– Chapitre 11 — Le pouvoir exécutif : Président de la République, Vice-Président, Gouvernement
– Chapitre 12 — Le Parlement : Assemblée nationale et Sénat ; procédure législative ; contrôle de l'action gouvernementale
– Chapitre 13 — Le Conseil constitutionnel : composition, attributions, procédures, jurisprudence
– Chapitre 14 — Les autres institutions constitutionnelles : pouvoir judiciaire et Conseil supérieur de la magistrature, Cour des comptes, Conseil économique, social, environnemental et culturel, Médiateur de la République, Chambre nationale des Rois et Chefs traditionnels ; autorités chargées des élections et de la bonne gouvernance

Cinquième partie — Droits fondamentaux et démocratie électorale

– Chapitre 15 — Les droits, libertés et devoirs constitutionnels et leurs garanties
– Chapitre 16 — Le droit électoral et le contentieux électoral
– Chapitre 17 — L'internationalisation du droit constitutionnel : Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, Cour de justice de la CEDEAO, normes de l'Union africaine

Sources, institutions et problématiques

Textes de référence. Constitution du 8 novembre 2016 (loi n° 2016-886), révisée par la loi constitutionnelle n° 2020-348 du 19 mars 2020 ; loi organique n° 2001-303 du 5 juin 2001 relative au Conseil constitutionnel (dont la version en vigueur sera vérifiée) ; loi n° 2014-335 du 18 juin 2014 relative à la Commission électorale indépendante et loi n° 2019-708 du 5 août 2019 portant sa recomposition ; Code électoral ; Charte africaine des droits de l'homme

et des peuples (1981); Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (Addis-Abeba, 30 janvier 2007); Protocole A/SP1/12/01 de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance (2001). Constitutions antérieures (1960, 2000) pour l'histoire.

Jurisprudence structurante. Décisions du Conseil constitutionnel ivoirien en matière électorale (notamment la décision du 4 mai 2011 proclamant les résultats définitifs de l'élection présidentielle de 2010 après l'intervention de l'Union africaine) et en matière d'exception d'inconstitutionnalité; Cour ADHP, 18 novembre 2016, *APDH c. Côte d'Ivoire* (indépendance de l'organe électoral); comparaison avec la jurisprudence de la Cour constitutionnelle du Bénin et du Conseil constitutionnel français.

Problématiques structurantes. La limitation du nombre de mandats présidentiels et l'effet des changements de constitution; la valeur juridique des accords politiques de sortie de crise; l'indépendance du juge constitutionnel; l'effectivité des droits fondamentaux; le retrait, en 2020, de la déclaration ivoirienne permettant aux individus et aux ONG de saisir directement la Cour africaine.

Articulations et orientation bibliographique

Le Tome 3 s'appuie sur le Tome 1 (hiérarchie des normes) et précède le Tome 4, avec lequel il ne se confond pas : le droit constitutionnel traite de l'attribution et de la limitation du pouvoir politique, le droit administratif de l'action administrative et de son contrôle. Orientation : F. Hamon et M. Troper, *Droit constitutionnel*; L. Favoreu et al., *Droit constitutionnel*; F. Wodié, *Institutions politiques et droit constitutionnel en Côte d'Ivoire*; G. Conac (dir.), *Les Cours suprêmes en Afrique*; K. Mbaye, *Les droits de l'homme en Afrique*.

État : planifié.

TOME 4

Droit administratif

Objet et idée maîtresse

Le droit administratif est le droit de l'**action administrative et de son contrôle**. Son idée maîtresse tient dans une tension : l'administration dispose de prérogatives exorbitantes du droit commun (décision unilatérale exécutoire, expropriation, police) parce qu'elle poursuit l'intérêt général ; mais elle est soumise au droit (principe de légalité) et répond de ses actes devant un juge. Discipline largement jurisprudentielle dans sa formation française, le droit administratif a été reçu en Côte d'Ivoire avec des spécificités d'organisation juridictionnelle qui en font un objet d'étude propre. Le Tome 4 est entièrement distinct du Tome 3 par son objet, ses notions (service public, acte administratif, contrat administratif, domaine public, responsabilité de la puissance publique), ses sources et ses juridictions.

Plan détaillé

Première partie — Fondements et sources

- Chapitre 1 — L'administration et le droit administratif : notions, critères (service public et puissance publique), autonomie de la discipline
- Chapitre 2 — La formation du droit administratif : le modèle français (de l'arrêt *Blanco* à l'arrêt *Société commerciale de l'Ouest africain*, rendu en 1921 à propos du bac d'Eloka en Côte d'Ivoire) et sa réception en droit ivoirien
- Chapitre 3 — Le principe de légalité : sources de la légalité, principes généraux du droit, pouvoir discrétionnaire, circonstances exceptionnelles

Deuxième partie — L'organisation administrative

- Chapitre 4 — Centralisation, déconcentration et décentralisation : administration territoriale de l'État et collectivités territoriales
- Chapitre 5 — Les établissements publics, les sociétés d'État et les autres personnes morales de droit public

– Chapitre 6 — Les autorités administratives indépendantes et la régulation sectorielle

Troisième partie — Les moyens de l'action administrative

– Chapitre 7 — Les actes administratifs unilatéraux : élaboration, entrée en vigueur, exécution, disparition
– Chapitre 8 — Les contrats administratifs et la commande publique
– Chapitre 9 — La police administrative
– Chapitre 10 — Le service public : principes de fonctionnement, modes de gestion, délégation
– Chapitre 11 — Les biens publics : domaine public et domaine privé ; expropriation pour cause d'utilité publique
– Chapitre 12 — Les agents publics : fonction publique et statuts

Quatrième partie — Le contrôle de l'administration

– Chapitre 13 — Le contentieux administratif ivoirien : organisation juridictionnelle (du contentieux devant la Cour suprême au Conseil d'État), recours administratif préalable, recours pour excès de pouvoir, plein contentieux, référés
– Chapitre 14 — La responsabilité administrative : responsabilité pour faute et sans faute
– Chapitre 15 — Les contrôles non juridictionnels : contrôles hiérarchiques, Médiateur de la République, Cour des comptes, organes de lutte contre la corruption

Sources, institutions et problématiques

Textes de référence. Constitution de 2016 (dispositions relatives au Gouvernement, au domaine réglementaire et au Conseil d'État) ; loi organique n° 2020-968 relative au Conseil d'État ; textes relatifs à l'organisation de l'administration territoriale et à la décentralisation ; textes relatifs aux sociétés d'État et aux établissements publics ; Code des marchés publics ; statut général de la fonction publique ; textes coloniaux non abrogés en matière domaniale et d'expropriation (dont la version en vigueur sera vérifiée).

Jurisprudence structurante. Jurisprudence de la chambre administrative de la Cour suprême puis du Conseil d'État ivoirien (à recenser à partir des recueils officiels) ; grands arrêts du droit administratif français, utilisés comme référence comparative et historique (TC, 8 février 1873, *Blanco* ; TC, 22 janvier 1921, *Société commerciale de l'Ouest africain* ; CE, 1950, *Dame Lamotte* ; CE, 1959, *Syndicat général des ingénieurs-conseils*).

Problématiques structurantes. Dualité ou unité de juridiction : la spécificité ivoirienne ; l'exigence du recours administratif préalable, garantie ou obstacle ? ; l'effectivité de l'exécution

des décisions de justice contre l'administration ; la régulation économique par des autorités indépendantes ; la décentralisation et ses moyens.

Articulations et orientation bibliographique

Le Tome 4 suppose le Tome 1 (légalité, hiérarchie des normes) et le Tome 3 (organisation des pouvoirs publics). Il prépare le Tome 8 (procédure administrative contentieuse) et le Tome 11 (domanialité, expropriation). Orientation : R. Chapus, *Droit administratif général* ; J. Waline, *Droit administratif* ; M. Long, P. Weil, G. Braibant, P. Delvolvé et B. Genevois, *Les grands arrêts de la jurisprudence administrative* ; doctrine administrativiste ivoirienne et africaine (à recenser).

État : planifié.

TOME 5

Droit civil

Objet et idée maîtresse

Le droit civil est le **droit commun des rapports entre personnes privées**. Il régit la personne et la famille, les biens, les obligations et la transmission des patrimoines. En Côte d'Ivoire, il présente une configuration singulière : les matières de la personne et de la famille ont fait l'objet de lois nationales (1964, réformes de 1983 et 2013, refonte de 2019), tandis que le droit des biens et des obligations demeure largement régi par le Code civil hérité, dans sa rédaction antérieure à l'indépendance, sous réserve du droit uniforme OHADA (sûretés, vente commerciale) et des règles foncières spéciales. Compte tenu de son ampleur, le Tome 5 est divisé en livres.

Plan détaillé

Livre 1 — Les personnes et la famille

- La personnalité juridique ; l'identification des personnes (nom, état civil, domicile, nationalité par renvoi au Tome 10)
- Les incapacités : minorité et majeurs protégés
- Le mariage : conditions, célébration, effets, régimes matrimoniaux
- La dissolution du lien conjugal : divorce et séparation de corps
- La filiation et l'adoption ; l'autorité parentale

Livre 2 — Les biens

- Classification des biens ; patrimoine
- La propriété : attributs, modes d'acquisition, limites ; la possession
- Les démembrements de la propriété ; la copropriété
- La publicité foncière : l'immatriculation (renvoi au Tome 11 pour le foncier rural)

Livre 3 — Les obligations

- Théorie générale du contrat : formation, validité, effets, inexécution (Code civil applicable en Côte d'Ivoire, comparé à la réforme française de 2016 et aux travaux d'harmonisation du droit des contrats dans l'espace OHADA)
- La responsabilité civile extracontractuelle : fait personnel, fait des choses, fait d'autrui ; indemnisation des victimes d'accidents de la circulation (Code CIMA)
- Les quasi-contrats ; le régime général de l'obligation ; la preuve des obligations

Livre 4 — Les successions et les libéralités ; les régimes matrimoniaux

Livre 5 — Les contrats spéciaux et les sûretés (vente, louage, mandat, prêt ; sûretés personnelles et réelles selon l'Acte uniforme portant organisation des sûretés)

Sources, institutions et problématiques

Textes de référence. Code civil (rédaction applicable en Côte d'Ivoire) ; lois du 7 octobre 1964 ; loi n° 2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l'état civil ; lois du 26 juin 2019 relatives au mariage (n° 2019-570), à la filiation (n° 2019-571), à la minorité et aux successions (n° 2019-573) ; Acte uniforme portant organisation des sûretés (2010) ; Code CIMA.

Problématiques structurantes. La persistance des pratiques coutumières (mariage coutumier, dot, polygamie de fait) face à la loi civile ; l'égalité des époux ; la protection de l'enfant ; l'opportunité d'une recodification civile ivoirienne ; l'harmonisation du droit des contrats dans l'espace OHADA.

Articulations et orientation bibliographique

Le Tome 5 suppose le Tome 1 (droits subjectifs, preuve, application de la loi dans le temps). Il entretient des liens étroits avec les Tomes 6 (sûretés, vente commerciale), 10 (droit international privé de la famille) et 11 (propriété foncière). Orientation : J. Carbonnier, *Droit civil* ; F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, *Droit civil. Les obligations* ; K. Mbaye (dir.), *Le droit de la famille en Afrique noire et à Madagascar* ; doctrine civiliste ivoirienne (à recenser).

État : planifié.

TOME 6

Droit commercial et droit des affaires OHADA

Objet et idée maîtresse

Le droit des affaires est le droit de l'**activité économique organisée**. Son idée maîtresse, dans l'espace OHADA, est la recherche de la **sécurité juridique et judiciaire** comme condition de l'investissement : le Traité de Port-Louis a voulu substituer à la diversité des droits nationaux un droit uniforme, moderne et appliqué de manière homogène sous le contrôle d'une juridiction supranationale, la Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA), qui siège à Abidjan.

Plan détaillé

Première partie — Le cadre institutionnel et normatif

- L'OHADA : histoire, institutions, actes uniformes, supranationalité (Traité, art. 10 ; CCJA, avis n° 001/2001/EP du 30 avril 2001)
- La CCJA : fonction juridictionnelle, fonction consultative, fonction arbitrale
- L'environnement communautaire : droit de la concurrence et droit bancaire de l'UEMOA

Deuxième partie — Le droit commercial général (AUDCG révisé le 15 décembre 2010) : actes de commerce, commerçant et entreprenant, registre du commerce et du crédit mobilier, fonds de commerce, bail à usage professionnel, intermédiaires de commerce, vente commerciale, prescription.

Troisième partie — Le droit des sociétés et du GIE (AUSCGIE révisé le 30 janvier 2014) : constitution, fonctionnement, dirigeants, associés, formes sociales (SNC, SCS, SARL, SA, SAS), GIE, opérations sur le capital, fusions et scissions, dissolution et liquidation ; sociétés coopératives (Acte uniforme du 15 décembre 2010).

Quatrième partie — Le droit des sûretés (Acte uniforme révisé le 15 décembre 2010).

Cinquième partie — Le recouvrement des créances et les voies d'exécution (Acte uniforme du 10 avril 1998) : injonction de payer, injonction de délivrer ou de restituer, saisies.

Sixième partie — Les procédures collectives (Acte uniforme du 10 septembre 2015) : conciliation, règlement préventif, redressement judiciaire, liquidation des biens, procédures simplifiées.

Septième partie — Arbitrage, médiation et droit comptable (Actes uniformes du 23 novembre 2017 relatifs à l'arbitrage et à la médiation ; droit comptable et information financière).

Huitième partie — Droit économique ivoirien et communautaire : concurrence, consommation, investissements, droit bancaire et des instruments de paiement.

Sources, institutions et problématiques

Jurisprudence structurante. Jurisprudence de la CCJA (recueils et base Ohadata), notamment sur la répartition des compétences entre la CCJA et les juridictions nationales de cassation, l'immunité d'exécution des personnes publiques (CCJA, arrêt n° 043/2005 du 7 juillet 2005, *Aziablévi Yovo et autres c. Société Togo Télécom*) et le contrôle des sentences arbitrales.

Problématiques structurantes. La portée de la supranationalité ; les conflits de compétence entre la CCJA et les cours nationales ; l'appropriation du droit OHADA par le secteur informel (statut de l'entreprenant) ; l'efficacité des procédures collectives ; le droit pénal des affaires et la répartition des compétences entre le législateur OHADA et les législateurs nationaux.

Articulations et orientation bibliographique

Orientation : J. Issa-Sayegh et J. Lohoues-Oble, *OHADA. Harmonisation du droit des affaires* ; P.-G. Pougoué (dir.), *Encyclopédie du droit OHADA* ; *OHADA. Traité et actes uniformes commentés et annotés* (Juriscope) ; P. Meyer, *OHADA. Droit de l'arbitrage*.

État : planifié.

TOME 7

Droit pénal et sciences criminelles

Objet et idée maîtresse

Le droit pénal est le droit de la **réaction sociale organisée contre les comportements les plus graves**. Son idée maîtresse est l'équilibre entre l'efficacité de la répression et la protection des libertés, que traduit le principe de légalité des délits et des peines. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'un nouveau Code pénal (loi n° 2019-574 du 26 juin 2019) et d'un nouveau Code de procédure pénale (loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018), dont l'étude constitue le cœur du tome.

Plan détaillé

Première partie — Droit pénal général : principes (légalité, non-rétroactivité, interprétation stricte) ; l'infraction et ses éléments ; la responsabilité pénale des personnes physiques et des personnes morales ; les causes d'irresponsabilité ; les peines et mesures de sûreté.

Deuxième partie — Droit pénal spécial : atteintes aux personnes ; atteintes aux biens ; atteintes à la chose publique (corruption, détournements) ; infractions économiques et financières ; cybercriminalité ; terrorisme, blanchiment et traite des personnes ; droit pénal des affaires (incriminations des actes uniformes OHADA et sanctions nationales).

Troisième partie — Procédure pénale : principes directeurs ; acteurs ; enquête ; action publique et action civile ; instruction ; jugement ; voies de recours ; exécution des peines.

Quatrième partie — Sciences criminelles : criminologie, pénologie, politique criminelle ; justice pénale des mineurs ; droit pénitentiaire.

Cinquième partie — Droit pénal international : Cour pénale internationale (Statut de Rome, ratifié par la Côte d'Ivoire en 2013) ; compétence universelle ; coopération pénale régionale.

Sources, institutions et problématiques

Problématiques structurantes. L'abolition de la peine de mort (Const., art. 3) et l'échelle des peines ; la surpopulation carcérale et les alternatives à l'emprisonnement ; la détention préventive ; la lutte contre la criminalité économique ; la complémentarité entre juridictions nationales et Cour pénale internationale.

Articulations et orientation bibliographique

Le Tome 7 s'appuie sur le Tome 1 (application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace) et le Tome 8 (institutions judiciaires). Orientation : manuels de droit pénal général et de procédure pénale (doctrine française et africaine) ; doctrine ivoirienne relative aux codes de 2018 et 2019 (à recenser).

État : planifié.

TOME 8

Procédures et institutions judiciaires

Objet et idée maîtresse

Le Tome 8 étudie la **réalisation juridictionnelle du droit** : qui juge, selon quelles règles et avec quelles garanties. Son idée maîtresse est que la procédure n'est pas une simple technique : elle conditionne l'effectivité des droits substantiels et incarne le droit au procès équitable.

Plan détaillé

Première partie — Les institutions juridictionnelles : organisation judiciaire ivoirienne (Cour de cassation, Conseil d'État et Cour des comptes institués par la Constitution de 2016 ; cours d'appel ; tribunaux de première instance ; juridictions de commerce ; juridictions spécialisées) ; juridictions supranationales (CCJA, Cour de justice de l'UEMOA, Cour de justice de la CEDEAO, Cour africaine des droits de l'homme et des peuples) ; magistrats et auxiliaires de justice.

Deuxième partie — Théorie générale du procès : l'action en justice ; la compétence ; les principes directeurs (contradictoire, dispositif, publicité, délai raisonnable, impartialité).

Troisième partie — La procédure civile, commerciale et administrative : instance, incidents, preuve, jugement, voies de recours, procédures d'urgence.

Quatrième partie — Les voies d'exécution (renvoi coordonné au Tome 6).

Cinquième partie — Les modes alternatifs de règlement des différends : conciliation, médiation, arbitrage (institutions arbitrales ivoiriennes et CCJA).

Sources, institutions et problématiques

Textes de référence. Constitution de 2016 (pouvoir judiciaire) ; loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative (version en vigueur à vérifier) ; lois organiques de 2020 relatives à la Cour de cassation et au Conseil

d'État ; textes relatifs aux juridictions de commerce ; actes uniformes OHADA relatifs aux voies d'exécution, à l'arbitrage et à la médiation.

Problématiques structurantes. L'accès au juge et le coût de la justice ; la lenteur des procédures ; la spécialisation des juridictions ; l'articulation entre cassation nationale et cassation communautaire ; l'exécution des décisions.

Articulations et orientation bibliographique

Orientation : manuels de procédure civile et de droit judiciaire privé ; doctrine relative à la CCJA et aux juridictions communautaires.

État : planifié.

TOME 9

Droit social

Objet et idée maîtresse

Le droit social organise les **relations de travail et la protection contre les risques sociaux**. Son idée maîtresse est la correction d'une inégalité : le contrat de travail lie des parties de puissance économique inégale, ce qui justifie l'ordre public social, la négociation collective et l'intervention de l'État. En Côte d'Ivoire, la question de l'effectivité du droit du travail se pose avec une acuité particulière en raison du poids de l'économie informelle.

Plan détaillé

Première partie — Fondements et sources : normes internationales du travail (OIT) ; Constitution ; Code du travail (2015) ; conventions collectives (notamment la Convention collective interprofessionnelle du 19 juillet 1977) ; usages et jurisprudence sociale.

Deuxième partie — Les relations individuelles de travail : formation, exécution, modification, suspension et rupture du contrat de travail ; salaire ; durée du travail ; santé et sécurité.

Troisième partie — Les relations collectives : syndicats, représentation du personnel, négociation collective, grève.

Quatrième partie — Le contentieux du travail : inspection du travail, conciliation, juridictions du travail.

Cinquième partie — La protection sociale : régime général géré par la Caisse nationale de prévoyance sociale ; couverture maladie universelle ; régimes des agents publics ; coordination régionale (CIPRES).

Sixième partie — Droit social comparé et régional : droit français ; projet d'harmonisation du droit du travail dans l'espace OHADA (non abouti) ; conventions de l'OIT ratifiées.

Sources, institutions et problématiques

Problématiques structurantes. L'extension de la protection sociale au secteur informel ; la flexibilité et la sécurité de l'emploi ; le travail des enfants, notamment dans les filières agricoles ; la représentativité syndicale.

Articulations et orientation bibliographique

Le Tome 9 se rattache au Tome 5 (contrat), au Tome 8 (procédure) et au Tome 12 (protection sociale et santé). La bibliographie sera établie à partir de la doctrine sociale française et africaine et des publications de l'OIT.

État : planifié.

TOME 10

Droit international et intégration régionale

Objet et idée maîtresse

Le Tome 10 étudie les **rapports juridiques qui dépassent le cadre de l'État** : relations entre États et organisations internationales, intégration régionale africaine, situations privées internationales. Son idée maîtresse est l'interdépendance des ordres juridiques : le droit ivoirien ne peut plus être compris sans les ordres juridiques international et communautaires qui l'irriguent et parfois le dominent.

Plan détaillé

Première partie — Droit international public : sources (traités, coutume, principes généraux, actes unilatéraux) ; sujets (États, organisations internationales, place de l'individu) ; rapports entre droit international et droit interne (Constitution, titre consacré aux traités et accords internationaux) ; responsabilité internationale ; règlement pacifique des différends (CIJ, arbitrage, Tribunal international du droit de la mer — arrêt de la Chambre spéciale du 23 septembre 2017 dans le différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Ghana et la Côte d'Ivoire) ; droit international des droits de l'homme et droit international humanitaire.

Deuxième partie — Droit de l'intégration régionale africaine : Union africaine ; CEDEAO ; UEMOA (primauté et effet direct du droit communautaire) ; OHADA, CIMA, OAPI, CIPRES ; Zone de libre-échange continentale africaine ; articulation et chevauchement des ordres juridiques régionaux.

Troisième partie — Droit international privé : nationalité (Code de la nationalité et réformes) et apatridie ; condition des étrangers ; conflits de lois ; conflits de juridictions et effets des jugements étrangers ; arbitrage international.

Sources, institutions et problématiques

Textes de référence. Charte des Nations unies ; Statut de la CIJ ; Convention de Vienne sur le droit des traités (1969) ; Acte constitutif de l'Union africaine ; Traité révisé de la CEDEAO (Cotonou, 24 juillet 1993) ; Traité de l'UEMOA (Dakar, 10 janvier 1994, modifié en 2003) ; Traité OHADA ; Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et Protocole portant création de la Cour africaine.

Problématiques structurantes. La concurrence entre organisations régionales ; l'effectivité des décisions des juridictions communautaires ; le dialogue des juges ; la question de l'apatridie en Côte d'Ivoire.

Articulations et orientation bibliographique

Orientation : manuels de droit international public et de droit international privé ; doctrine relative au droit communautaire africain.

État : planifié.

TOME 11

Droit foncier, droit rural et politique agricole

Objet et idée maîtresse

La terre est, en Côte d'Ivoire, au cœur des enjeux économiques (économie de plantation), sociaux (migrations internes et internationales, successions) et politiques (conflits fonciers). Le Tome 11 étudie le **statut juridique de la terre et de l'activité agricole**. Son idée maîtresse est la difficile conversion de droits coutumiers, oraux et collectifs, en droits écrits, individualisés et sécurisés, conversion que la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural a entrepris d'organiser et qui demeure inachevée.

Plan détaillé

Première partie — Fondements : conceptions coutumières de la terre ; législation coloniale (décrets de 1906, 1932, 1935 et 1955) ; politiques foncières post-indépendance ; enjeux contemporains.

Deuxième partie — Le domaine foncier rural : la loi de 1998 et ses réformes (lois n° 2004-412 du 14 août 2004, n° 2013-655 du 13 septembre 2013 et n° 2019-868 du 14 octobre 2019) ; certificat foncier et immatriculation ; contrats agraires ; délimitation des territoires villageois ; institutions (Agence foncière rurale, comités villageois de gestion foncière).

Troisième partie — Le foncier urbain et le domaine de l'État : modes d'accès à la propriété urbaine ; lotissements ; domaine public ; expropriation.

Quatrième partie — Le droit rural : exploitation agricole et loi d'orientation agricole ; coopératives (Acte uniforme OHADA) ; organisation des filières (café-cacao, coton, anacarde) ; foncier et environnement (forêts, eau, mines).

Cinquième partie — Les politiques agricoles : politiques nationales ; politique agricole de l'UEMOA ; politique agricole régionale de la CEDEAO ; standards internationaux (Direc-

tives volontaires de la FAO pour une gouvernance responsable des régimes fonciers, 2012 ; Cadre et lignes directrices de l'Union africaine sur les politiques foncières).

Sixième partie — Le contentieux foncier : juridictions, modes coutumiers de règlement, jurisprudence.

Sources, institutions et problématiques

Problématiques structurantes. La sécurisation foncière par la certification ; l'accès des non-nationaux à la propriété rurale ; les droits fonciers des femmes ; la déforestation et l'agriculture de rente ; la coexistence des légitimités coutumières et étatiques.

Articulations et orientation bibliographique

Le Tome 11 prolonge le Tome 1 (coutume, pluralisme juridique), le Tome 4 (domaine, expropriation) et le Tome 5 (propriété). La bibliographie mobilisera les travaux juridiques et socio-anthropologiques sur le foncier ivoirien.

État : planifié.

TOME 12

Matières transversales et spécialisations

Objet et idée maîtresse

Le Tome 12 réunit des **modules de spécialisation**, conçus comme des approfondissements autonomes destinés aux lecteurs ayant acquis les fondamentaux. Son idée maîtresse est que les matières transversales — environnement, numérique, santé — ne constituent pas des branches nouvelles du droit au sens classique, mais des champs où se croisent les catégories du droit public et du droit privé, du droit national et du droit international.

Plan détaillé

1. Libertés fondamentales et droits de l'homme (approfondissement)
2. Finances publiques et droit fiscal (loi organique relative aux lois de finances ; Code général des impôts ; directives de l'UEMOA)
3. Droit de l'environnement
4. Droit du numérique : données personnelles, cybercriminalité, transactions électroniques, télécommunications
5. Droit de la santé et bioéthique
6. Droit bancaire, monétaire et financier (BCEAO, Commission bancaire de l'UMOA, marché financier régional)
7. Droit des assurances (Code CIMA)
8. Droit maritime et des transports
9. Droit minier, pétrolier et de l'énergie
10. Propriété intellectuelle (Accord de Bangui, OAPI)
11. Droit des collectivités territoriales
12. Histoire du droit et des institutions (Afrique de l'Ouest et Côte d'Ivoire)
13. Philosophie et sociologie du droit (approfondissement)
14. Déontologie et professions juridiques
15. Méthodologie de la recherche doctorale

Sources, institutions et problématiques

Chaque module identifie ses sources propres. **Problématiques structurantes** : la régulation des activités à risques ; la souveraineté numérique ; le financement du développement ; la protection de la santé publique ; l'exploitation durable des ressources naturelles.

Articulations et orientation bibliographique

Chaque module comporte sa propre bibliographie, établie au moment de sa rédaction.

État : planifié.

Programme de réalisation

1. Ordre de rédaction

L'ordre de rédaction suit une logique de dépendance intellectuelle plutôt que l'ordre numérique. Le Tome 1, qui fournit les notions communes, ouvre la collection. Le Tome 2 suit, parce que les méthodes de raisonnement et d'exercice qu'il expose sont mobilisées par tous les cas pratiques et sujets des tomes ultérieurs. Viennent ensuite les deux piliers du droit public (Tomes 3 et 4), puis le droit civil (Tome 5), socle du droit privé, et le droit des affaires OHADA (Tome 6). Les Tomes 7 à 12 sont rédigés ensuite, l'ordre pouvant être adapté aux besoins du lecteur.

2. Méthode de travail pour chaque tome

1. Établissement du plan définitif à partir du plan figurant dans le présent document.
2. Constitution du dossier documentaire : textes en vigueur (versions consolidées), jurisprudence, doctrine.
3. Rédaction des chapitres selon les douze rubriques.
4. Établissement de la fiche de vérification des références.
5. Relecture de cohérence (renvois internes, terminologie, signalétique).
6. Composition, contrôle de la mise en page, diffusion de la version 1.
7. Veille et mises à jour.

3. État d'avancement au 4 novembre 2026

Tableau 9 — État d'avancement de la collection

Tome	Intitulé	État
—	Document-cadre	Version 1.0
1	Théorie générale et fondements du droit	Rédigé — version 1.0 (douze chapitres)
2	Méthodologie juridique et langage du juriste	Planifié — prochain tome
3	Droit constitutionnel	Planifié
4	Droit administratif	Planifié
5	Droit civil	Planifié
6	Droit commercial et droit des affaires OHADA	Planifié

Tome	Intitulé	État
7	Droit pénal et sciences criminelles	Planifié
8	Procédures et institutions judiciaires	Planifié
9	Droit social	Planifié
10	Droit international et intégration régionale	Planifié
11	Droit foncier, droit rural et politique agricole	Planifié
12	Matières transversales et spécialisations	Planifié

Bibliographie générale de la collection

Dictionnaires et lexiques

G. Cornu (dir.), *Vocabulaire juridique*, Association Henri Capitant, PUF, coll. « Quadrige », dernière éd.

S. Guinchard et Th. Debard (dir.), *Lexique des termes juridiques*, Dalloz, dernière éd.

H. Roland et L. Boyer, *Adages du droit français*, Litec, dernière éd.

Introduction au droit et théorie générale

J.-L. Aubert et É. Savaux, *Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil*, Sirey, coll. « Université », dernière éd.

J.-L. Bergel, *Théorie générale du droit*, Dalloz, coll. « Méthodes du droit », dernière éd.

J. Carbonnier, *Droit civil. Introduction*, PUF, coll. « Thémis », dernière éd.

J. Carbonnier, *Flexible droit. Pour une sociologie du droit sans rigueur*, LGDJ, dernière éd.

G. Cornu, *Droit civil. Introduction au droit*, Montchrestien, coll. « Domat droit privé », dernière éd.

P. Deumier, *Introduction générale au droit*, LGDJ, coll. « Manuel », dernière éd.

J. Ghestin et G. Goubeaux, *Traité de droit civil. Introduction générale*, LGDJ, dernière éd.

P. Jestaz, *Les sources du droit*, Dalloz, coll. « Connaissance du droit », dernière éd.

Ph. Malaurie et P. Morvan, *Introduction au droit*, LGDJ, dernière éd.

F. Terré, *Introduction générale au droit*, Dalloz, coll. « Précis », dernière éd.

Philosophie et sociologie du droit

H. Kelsen, *Théorie pure du droit*, trad. Ch. Eisenmann, Dalloz, 1962.

H. L. A. Hart, *Le concept de droit*, trad. M. van de Kerchove, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1976.

R. Dworkin, *Prendre les droits au sérieux*, PUF, coll. « Léviathan », 1995.

M. Villey, *Philosophie du droit*, Dalloz.

M. Troper, *La philosophie du droit*, PUF, coll. « Que sais-je ? ».

F. Ost et M. van de Kerchove, *De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit*, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2002.

N. Rouland, *Anthropologie juridique*, PUF, coll. « Droit fondamental », 1988.

É. Le Roy, *Le jeu des lois. Une anthropologie « dynamique » du droit*, LGDJ, coll. « Droit et société », 1999.

Droit comparé et droits africains

R. David et C. Jauffret-Spinosi, *Les grands systèmes de droit contemporains*, Dalloz, coll. « Précis », dernière éd.

K. Zweigert et H. Kötz, *Introduction to Comparative Law*, trad. T. Weir, Oxford, Clarendon Press, 3e éd., 1998.

K. Mbaye, *Les droits de l'homme en Afrique*, Pedone, 2e éd., 2002.

G. Conac (dir.), *Les Cours suprêmes en Afrique*, Economica.

F. Wodié, *Institutions politiques et droit constitutionnel en Côte d'Ivoire*, Presses universitaires de Côte d'Ivoire, 1996.

Droit OHADA

J. Issa-Sayegh et J. Lohoues-Oble, *OHADA. Harmonisation du droit des affaires*, Bruylant, coll. « Droit uniforme africain », 2002.

P.-G. Pougoué (dir.), *Encyclopédie du droit OHADA*, Lamy, 2011.

OHADA. Traité et actes uniformes commentés et annotés, Juriscope, dernière éd.

Revues

Penant. Revue de droit des pays d'Afrique ; *Revue de l'ERSUMA* ; *Afrilex* (revue en ligne) ; *Revue trimestrielle de droit civil* ; *Revue du droit public* ; *Revue critique de droit international privé*.

Sources officielles et bases de données

Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire ; Journal officiel de l'OHADA ; site du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire ; CIVLII (Laws.Africa) ; Ohadata ; site de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ; Légifrance ; HUDOC.

Table des matières

Présentation de la collection **10**
1. Finalité : former un juriste complet 10
2. Un terrain : l'ordre juridique ivoirien dans son environnement normatif 11
A. Un ordre juridique pluriel 11
B. Le droit français : un héritage, un point de comparaison, un piège 12
C. Le droit comparé, méthode et non modèle 13
3. Public et niveaux de lecture 13
4. Une construction progressive et contrôlée 14

Charte scientifique **16**
1. Les douze exigences de traitement d'une matière 16
2. La méthode de rédaction des chapitres : les douze rubriques 17
3. La grille des sept questions 18
4. Distinguer le droit positif, la doctrine et la proposition 19
5. L'articulation entre les tomes 19

Charte de fiabilité **21**
1. Les principes 21
2. La hiérarchie des sources de vérification 21
3. La signalétique des énoncés et des textes 22
4. Le protocole de vérification 23
5. Les normes de citation 24
6. Les limites assumées 24

Charte éditoriale **25**
1. Format et composition 25
2. Structure type d'un tome 25
3. Hiérarchie des titres 26
4. Les encadrés 26
5. Tableaux, schémas, notes et bibliographies 27
6. Fabrication et versions 27

LES DOUZE TOMES — ARCHITECTURE DE LA COLLECTION **29**

TOME 1 Théorie générale et fondements du droit **30**
Objet et idée maîtresse 30
Plan détaillé 30
Sources, institutions et problématiques 31
Articulations et orientation bibliographique 31

TOME 2 Méthodologie juridique et langage du juriste 32
Objet et idée maîtresse 32
Plan détaillé 32
Sources, institutions et problématiques 33
Articulations et orientation bibliographique 33

TOME 3 Droit constitutionnel 34
Objet et idée maîtresse 34
Plan détaillé 34
Sources, institutions et problématiques 35
Articulations et orientation bibliographique 36

TOME 4 Droit administratif 37
Objet et idée maîtresse 37
Plan détaillé 37
Sources, institutions et problématiques 38
Articulations et orientation bibliographique 39

TOME 5 Droit civil 40
Objet et idée maîtresse 40
Plan détaillé 40
Sources, institutions et problématiques 41
Articulations et orientation bibliographique 41

TOME 6 Droit commercial et droit des affaires OHADA 42
Objet et idée maîtresse 42
Plan détaillé 42
Sources, institutions et problématiques 43
Articulations et orientation bibliographique 43

TOME 7 Droit pénal et sciences criminelles 44
Objet et idée maîtresse 44
Plan détaillé 44
Sources, institutions et problématiques 45
Articulations et orientation bibliographique 45

TOME 8 Procédures et institutions judiciaires 46
Objet et idée maîtresse 46
Plan détaillé 46
Sources, institutions et problématiques 46
Articulations et orientation bibliographique 47

TOME 9 Droit social 48

Objet et idée maîtresse 48
Plan détaillé 48
Sources, institutions et problématiques 49
Articulations et orientation bibliographique 49

TOME 10 Droit international et intégration régionale 50
Objet et idée maîtresse 50
Plan détaillé 50
Sources, institutions et problématiques 51
Articulations et orientation bibliographique 51

TOME 11 Droit foncier, droit rural et politique agricole 52
Objet et idée maîtresse 52
Plan détaillé 52
Sources, institutions et problématiques 53
Articulations et orientation bibliographique 53

TOME 12 Matières transversales et spécialisations 54
Objet et idée maîtresse 54
Plan détaillé 54
Sources, institutions et problématiques 55
Articulations et orientation bibliographique 55

Programme de réalisation 56
1. Ordre de rédaction 56
2. Méthode de travail pour chaque tome 56
3. État d'avancement au 4 novembre 2026 56

Bibliographie générale de la collection 58
Dictionnaires et lexiques 58
Introduction au droit et théorie générale 58
Philosophie et sociologie du droit 58
Droit comparé et droits africains 59
Droit OHADA 59
Revues 59
Sources officielles et bases de données 59

LA COLLECTION

Précis de formation juridique approfondie conduit son lecteur des notions fondamentales du droit jusqu'au seuil de la recherche, en prenant pour terrain l'ordre juridique ivoirien, pour cadre régional le droit uniforme de l'OHADA et le droit communautaire ouest-africain, et pour instrument de recul le droit comparé.

Douze tomes autonomes couvrent la théorie générale du droit, la méthodologie juridique, le droit constitutionnel, le droit administratif, le droit civil, le droit des affaires OHADA, le droit pénal, les procédures et institutions judiciaires, le droit social, le droit international et l'intégration régionale, le droit foncier et rural, ainsi que des matières de spécialisation.

LE PRÉSENT DOCUMENT

Le document-cadre fixe l'architecture de la collection, ses exigences scientifiques, son protocole de fiabilité des sources et sa charte éditoriale. Il présente le plan détaillé de chacun des douze tomes. Il constitue le programme de travail de la collection : il ne se substitue pas aux tomes rédigés.